



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Họ tên cá nhân/tổ chức đăng ký:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Do.....cấp ngày

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Số điện thoại liên hệ:

Sau khi tham khảo hồ sơ đấu giá, tìm hiểu tài sản, Quy chế cuộc đấu giá tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết thực hiện đúng những điều khoản được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội, các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các thỏa thuận trong Phiếu này để đăng ký tham gia đấu giá tài sản sau đây của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là “VPBank”), từ giá khởi điểm trở lên:

1. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá công khai Xe ô tô nhãn hiệu **HYUNDAI ACCENT HCI3** đã qua sử dụng, biển kiểm soát số **36A-915.60**.

2. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên là: 374.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng). Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc sang tên, chuyển nhượng đối với tài sản đấu giá, kể cả các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho nhà nước như: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản, phí bảo trì đường bộ, tiền phạt vi phạm hành chính liên quan đến tài sản đấu giá... (nếu có).

3. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

4. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản:

- **Đợt 1:** Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Khoản tiền này được trừ vào nghĩa vụ thanh toán tiền bán tài sản.

- **Đợt 2:** Trong vòng **05 ngày** kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản còn lại sau khi đã trừ số tiền đã nộp Đợt 1 vào tài khoản của VPBank theo thông tin sau:

+ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank Hội sở)

+ Tên tài khoản: **TAI KHOAN TO TUNG RCC.**

+ Số tài khoản: **VND1300600180001.**

+ Nội dung: Thanh toán tiền đấu giá tài sản xe ô tô biển kiểm soát **36A-915.60**.

Nếu quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền mua tài sản đấu giá cho VPBank thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản đấu giá, số tiền đặt cọc của người trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả lại mà thuộc về VPBank.

5. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền mua tài sản đấu giá cho VPBank, thì VPBank có trách nhiệm bàn giao tài sản và toàn bộ hồ sơ pháp lý tài sản cho người trúng đấu giá, trường hợp phức tạp thì thời gian có thể kéo dài theo thỏa thuận giữa VPBank và người trúng đấu giá.

- Địa điểm bàn giao hồ sơ tài sản và tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

- Phương thức bàn giao: VPBank trực tiếp bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản cho người trúng đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá nhưng tôi/chúng tôi không thanh toán đủ số tiền mua tài sản đấu giá hoặc không nhận bàn giao tài sản đấu giá đúng thời hạn, địa điểm theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và/hoặc tại biên bản đấu giá tài sản và/hoặc hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì đương nhiên được xem như tôi/chúng tôi từ chối thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội được quyền đơn phương hủy bỏ kết quả bán đấu giá đã ghi nhận tại biên bản đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (nếu đã ký hợp đồng), toàn bộ số tiền đặt trước (tiền đặt cọc) sẽ thuộc về VPBank. Trường hợp tôi/chúng tôi không nhận bàn giao tài sản đấu giá đúng thời hạn, địa điểm mà phát sinh các chi phí liên quan đến việc chậm nhận bàn giao tài sản đấu giá thì tôi/chúng tôi đồng ý chi trả đầy đủ. Tôi/chúng tôi cam kết không khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về những nội dung trên.

Tôi/chúng tôi đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội cung cấp các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá nội quy, Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo đấu giá tài sản đối với tài sản nêu trên.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ Phiếu này và các hồ sơ khác, nộp tiền đặt trước trong thời hạn đăng ký theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo đấu giá tài sản.

Trong trường hợp không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá, quy định của pháp luật bị áp dụng hình thức xử lý tịch thu khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, thì tôi/chúng tôi đề nghị được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp theo hình thức như sau:

Nhận chuyển khoản tiền vào tài khoản ngân hàng theo thông tin như sau

Tài khoản số :

Tại Ngân hàng :

Chi nhánh :

Chủ tài khoản :

Tôi/chúng tôi cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc tổ chức đấu giá tài sản, việc hoàn trả khoản tiền đặt trước và chịu mọi chi phí chuyển khoản phát sinh khi nhận khoản tiền đặt trước (nếu có).

Tỉnh/TP....., ngày tháng năm 2025

Tổ chức/cá nhân đăng ký
(Ký tên, đóng dấu/ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN CAM KẾT

Kính gửi: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Họ tên cá nhân/tổ chức đăng ký:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Do.....cấp ngày

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Số điện thoại liên hệ:

Liên quan đến việc đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội đối với tài sản:

Xe ô tô nhãn hiệu **HYUNDAI ACCENT HCI3** đã qua sử dụng, biển kiểm soát số **36A-915.60**.

Tôi/chúng tôi xin cam kết những nội dung sau:

- Đã xem và tìm hiểu rõ về hiện trạng, chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá và chấp nhận mua tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế, có sao mua vậy.

- Tự chịu trách nhiệm liên hệ với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục các thủ tục đăng kí, sang tên theo quy định của pháp luật.

- Cam kết đã được phía Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá (bao gồm cả các giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đưa tài sản ra đấu giá); Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo đấu giá tài sản và không yêu cầu VPBank và/hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội cung cấp thêm hồ sơ khác nằm ngoài hồ sơ pháp lý.

- Cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước; các quan hệ khác với người tham gia đấu giá khác và không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024. Trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung trên, tôi/chúng tôi cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

- Trường hợp tài sản có thể sai số khung, số máy thì khách hàng vẫn đồng ý mua tài sản, chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc này và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì liên quan đến tài sản đấu giá.

- Trước khi mở cuộc đấu giá, chủ tài sản được chuộc lại tài sản nếu khoản vay tại VPBank, các chi phí khác phát sinh từ việc xử lý tài sản được thanh toán toàn bộ. Tôi/chúng tôi cam kết không yêu cầu bồi thường thiệt hại, không thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện hoặc có các hình thức pháp lý tương đương khi xảy ra trường hợp trên.

- Tôi/chúng tôi cam đoan thực hiện đầy đủ những nội dung trên, không thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện bất cứ điều gì, đồng thời cam kết loại trừ vô điều kiện các trách nhiệm kể cả việc bồi thường thiệt hại của VPBank và/hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội đối với các rủi ro pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá cũng như các vấn đề đã cam kết tại Đơn này.

Cam kết này thay cho việc xác nhận đã đi xem tài sản đấu giá.

Trân trọng!

Tỉnh/TP....., ngày tháng năm 2025

Tổ chức/cá nhân cam kết

(Ký tên, đóng dấu/ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY ĐẦU TƯ HỢP DANH

VẠN THÀNH AN

CHI NHÁNH HÀ NỘI

B3 NƠI 5 Khu ĐTM Định Công, P.Định Công,

Q.Hoàng Mai, Hà Nội

MST: 0310859345 - 004

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày tháng năm 2025

Quyển số: 01/2025

Số: 000001

Nợ:

Có:

Họ tên cá nhân/tổ chức nộp tiền:

Địa chỉ:

Lý do nộp:

Số tiền:đồng Viết bằng chữ:đồng.

Kèm theo:

Chứng từ gốc:

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):

+ Số tiền quy đổi:

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 62/2025/HĐĐG-VTA.HN-VP ngày 06/03/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp Danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);

- Căn cứ Quy chế cuộc đấu giá số 390/2025/QC-VTA.HN ngày 06/03/2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội.

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội thông báo kế hoạch đấu giá tài sản như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội;
- Địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá:

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là “VPBank”);
- Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, hồ sơ pháp lý về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu **HYUNDAI ACCENT HCI3** đã qua sử dụng, biển kiểm soát số **36A-915.60**, cụ thể:

- Nhãn hiệu : HYUNDAI;
- Số loại : ACCENT HCI3;
- Màu sơn : Đỏ;
- Số chỗ : 05;
- Số máy : G4LCPU841436;
- Số khung : RLUAC41BBPN098449.

Lưu ý:

- Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, “có sao bán vậy”. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Đây là tài sản thế chấp, ngân hàng xử lý để thu hồi nợ vay, khách hàng có trách nhiệm xem xét nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các hồ sơ pháp lý của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Đây là tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng tại VPBank được xử lý qua hình thức bán đấu giá để thu hồi nợ vay, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và/hoặc Biên bản đấu giá có thể bị huỷ hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải hoàn trả bằng tiền và trong mọi trường hợp không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của



VPBank và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội. Trường hợp chủ tài sản và/hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản, người trúng đấu giá có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

- Trước ngày mở cuộc đấu giá, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra cũng như các chi phí đấu giá, xử lý tài sản bảo đảm. Người tham gia đấu giá xem như đã chấp thuận và không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và VPBank.

- Trường hợp tài sản có thể thay đổi số khung, số máy thì khách hàng vẫn đồng ý mua tài sản, chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc này và không có bất kỳ khiếu kiện khiếu nại gì đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và VPBank.

3.2. Nơi có tài sản đấu giá: Bãi xe 95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản thế chấp tại VPBank, bán đấu giá để thu hồi nợ vay, gồm các hồ sơ pháp lý sau:

Giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các hồ sơ pháp lý kèm theo:

- Đăng ký xe ô tô số 36 000447 do Công an huyện Như Thanh – Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02/06/2023, đứng tên Cao Thị Duyên;

- Hợp đồng cho vay số LN2305209218270 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHD ký ngày 02/06/2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch với bà Cao Thị Duyên;

- Hợp đồng thế chấp số LN2305209218270 ký ngày 02/06/2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch với bà Cao Thị Duyên;

- Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản, cây hàng năm, công trình tạm ngày 02/06/2023;

- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ký ngày 27/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với bà Cao Thị Duyên;

- Và một số hồ sơ xử lý nợ khác.

VPBank chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự thủ tục để đưa tài sản ra bán đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày **07/03/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Địa điểm: Bãi xe 95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội (liên hệ Ms Hoa, số điện thoại liên hệ: 0822267799).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá xem tài sản phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên

quan khác: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày **07/03/2025** và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 0822267799. Trường hợp khách hàng mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, khách hàng có thể tải nội dung hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp lại hồ sơ tham gia đấu giá theo địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>). Hoặc khách hàng điền đầy đủ thông tin và gửi hồ sơ tham gia đấu giá của mình về địa chỉ email: daugiavanthanhan.hanoi@gmail.com, đồng thời gửi hồ sơ tham gia đấu giá bản giấy về địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội trước 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** theo địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Đơn cam kết của khách hàng;
- Phiếu thu tiền hồ sơ;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

6. Giá khởi điểm: 374.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi bốn triệu đồng). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

7. Thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính liên quan:

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc sang tên, chuyển nhượng đối với tài sản đấu giá, kể cả các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho nhà nước như: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản, phí bảo trì đường bộ, tiền phạt vi phạm hành chính liên quan đến tài sản đấu giá... (nếu có).

8. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

Phương thức nộp: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ theo phương thức chuyển khoản thì chuyển khoản theo thông tin sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội;
- Số tài khoản: **0310859345**;
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô.
- **Lưu ý:** Khách hàng nộp tiền đặt trước đề nghị ghi rõ nội dung chuyển khoản như sau: “*Họ&tên hoặc tên tổ chức (tên đầy đủ của chủ thể đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền mua hồ sơ TGDG xe ô tô BKS 36A-915.60*”.

9. Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước tham dự đấu giá:

9.1. Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản.
Phương thức nộp: Chuyển khoản, theo thông tin sau:



- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội;

- Số tài khoản: **0310859345**;

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô.

- **Lưu ý:** Khách hàng nộp tiền đặt trước đề nghị ghi rõ nội dung chuyển khoản như sau: “*Họ&tên hoặc tên tổ chức (tên đầy đủ của chủ thể đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước TGDG xe ô tô BKS 36A-915.60*”.

9.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày **07/03/2025** và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025**.

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có trong tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sau 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 và/hoặc thông tin chuyển khoản không thể hiện tên khách hàng đăng ký, nội dung nộp tiền đặt trước không thể hiện nộp cho tài sản cụ thể nào đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- **Thời gian đăng ký:** Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày **07/03/2025** và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần);

- **Địa điểm đăng ký:** Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 0822267799, đồng thời đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>).

- **Điều kiện đăng ký:** Các đối tượng có nhu cầu và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

- **Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, đồng thời truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua và/hoặc nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua và/hoặc nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Thông báo này.

Chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** khách hàng phải hoàn thành việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và phải được hệ thống ghi nhận.

11. Bước giá: Tối thiểu **2.000.000 đồng**/bước giá. Theo đó:

- **Áp dụng bước giá:** Người trả giá đầu tiên được trả bằng giá khởi điểm hoặc trả cao hơn nhưng phải chênh lệch tối thiểu 01 bước giá so với giá khởi điểm; người trả giá sau phải trả chênh lệch tối thiểu 01 bước giá so với giá đã trả của người trả giá trước liền kề (Trường hợp trả cao hơn thì phải chênh lệch theo bội số của bước giá).

- Giá trả hợp lệ và không hợp lệ:

+ Giá trả hợp lệ: Là giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận trong thời gian trả giá và phù hợp với quy định áp dụng bước giá, cụ thể:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm/Giá trả của người trước liền kề + (N x bước giá).

Trong đó: N là các số tự nhiên.

+ Giá trả không hợp lệ: là giá trả không đáp ứng các yêu cầu của giá trả hợp lệ.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 21/03/2025;

Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 21/03/2025;

Địa điểm: Đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>).

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức trực tuyến.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

(Lưu ý: Thông báo này thay Thư mời tham gia đấu giá).

Nơi nhận:

- VPBank (để theo dõi);
- Niêm yết theo quy định;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, HS.

PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÁ NGỌC



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 62/2025/HĐĐG-VTA.HN-VP ngày 06/03/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp Danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội ban hành Quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đấu giá tài sản.

Quy chế cuộc đấu giá gồm các nội dung sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, hồ sơ pháp lý về tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu **HYUNDAI ACCENT HCI3** đã qua sử dụng, biển kiểm soát số **36A-915.60**, cụ thể:

- Nhãn hiệu : HYUNDAI;
- Số loại : ACCENT HCI3;
- Màu sơn : Đỏ;
- Số chỗ : 05;
- Số máy : G4LCPU84I436;
- Số khung : RLUAC41BBPN098449.

Lưu ý:

- Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, “có sao bán vậy”. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Đây là tài sản thế chấp, ngân hàng xử lý để thu hồi nợ vay, khách hàng có trách nhiệm xem xét nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các hồ sơ pháp lý của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Đây là tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng tại VPBank được xử lý qua hình thức bán đấu giá để thu hồi nợ vay, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và/hoặc Biên bản đấu giá có thể bị huỷ hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải hoàn trả bằng tiền và trong mọi trường hợp không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của VPBank và Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội. Trường hợp chủ tài sản và/hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao



tài sản, người trúng đấu giá có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

- Trước ngày mở cuộc đấu giá, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra cũng như các chi phí đấu giá, xử lý tài sản bảo đảm. Người tham gia đấu giá xem như đã chấp thuận và không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và VPBank.

- Trường hợp tài sản có thể thay đổi số khung, số máy thì khách hàng vẫn đồng ý mua tài sản, chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc này và không có bất kỳ khiếu kiện khiếu nại gì đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội và VPBank.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Bãi xe 95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là “VPBank”), bán đấu giá để thu hồi nợ vay, gồm các hồ sơ pháp lý sau:

Giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các hồ sơ pháp lý kèm theo:

- Đăng ký xe ô tô số 36 000447 do Công an huyện Như Thanh – Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02/06/2023, đứng tên Cao Thị Duyên;

- Hợp đồng cho vay số LN2305209218270 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ký ngày 02/06/2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch với bà Cao Thị Duyên;

- Hợp đồng thế chấp số LN2305209218270 ký ngày 02/06/2023 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch với bà Cao Thị Duyên;

- Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản, cây hằng năm, công trình tạm ngày 02/06/2023;

- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ký ngày 27/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với bà Cao Thị Duyên;

- Và một số hồ sơ xử lý nợ khác.

VPBank chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự thủ tục để đưa tài sản ra bán đấu giá.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày **07/03/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Địa điểm: Bãi xe 95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội (liên hệ Ms Hoa, số điện thoại liên hệ: 0822267799).

- Người tham gia đấu giá xem tài sản phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày **07/03/2025** và kết thúc lúc 17 giờ

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội;

- Số tài khoản: **0310859345**;

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Kinh Đô.

- **Lưu ý:** Khách hàng nộp tiền đặt trước đề nghị ghi rõ nội dung chuyển khoản như sau: “*Họ&tên hoặc tên tổ chức (tên đầy đủ của chủ thể đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước TGDG xe ô tô BKS 36A-915.60*”.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày **07/03/2025** và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025**.

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có trong tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sau 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** và/hoặc thông tin chuyển khoản không thể hiện tên khách hàng đăng ký, nội dung nộp tiền đặt trước không thể hiện nộp cho tài sản cụ thể nào đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- **Thời gian đăng ký:** Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày **07/03/2025** và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần);

- **Địa điểm đăng ký:** Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 0822267799, đồng thời đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>).

- **Điều kiện đăng ký:** Các đối tượng có nhu cầu và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Luật Đấu giá tài sản”) và quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

- **Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, đồng thời truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua và/hoặc nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua và/hoặc nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

Chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày **18/03/2025** khách hàng phải hoàn thành việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và phải được hệ thống ghi nhận.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút ngày **21/03/2025**;

Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút ngày **21/03/2025**;

Địa điểm: Đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>).

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá theo hình thức trực tuyến.

- **Phương thức đấu giá:** Trả giá lên.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản, người tham gia đấu giá tài sản khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Thuộc trường hợp rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Khoản 4 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

- Các hành vi nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 12. Xử lý tiền đặt trước và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Xử lý tiền đặt trước

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản (Người tham gia đấu giá có nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra một trong số các trường hợp trên), thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của khách hàng được chuyển

thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê tài sản. Việc xử lý tiền cọc thực hiện theo quy định về Pháp luật Dân sự và các quy định liên quan (nếu có).

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Khoản tiền đặt trước có khách hàng vi phạm tại điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 13. Bước giá: Tối thiểu **2.000.000 đồng**/bước giá. Theo đó:

1. Áp dụng bước giá: Người trả giá đầu tiên được trả bằng giá khởi điểm hoặc trả cao hơn nhưng phải chênh lệch tối thiểu 01 bước giá so với giá khởi điểm; người trả giá sau phải trả chênh lệch tối thiểu 01 bước giá so với giá đã trả của người trả giá trước liền kề (Trường hợp trả cao hơn thì phải chênh lệch theo bội số của bước giá).

2. Giá trả hợp lệ và không hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ: Là giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận trong thời gian trả giá và phù hợp với quy định áp dụng bước giá, cụ thể:

$$\text{Giá trả hợp lệ} = \text{Giá khởi điểm} / \text{Giá trả của người trước liền kề} + (N \times \text{bước giá}).$$

Trong đó: N là các số tự nhiên.

- Giá trả không hợp lệ: là giá trả không đáp ứng các yêu cầu của giá trả hợp lệ.

Điều 14. Đối tượng tham gia đấu giá, Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có) có đủ điều kiện mua tài sản tại Điều 1 của Quy chế này.

- Đối với tổ chức: Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (nếu người khác thay thế phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật).

- Đối với cá nhân và hộ gia đình: Là người có tên trong đơn tham đăng ký tham gia đấu giá (Nếu người khác thay thế phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật).

2. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá;

cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại Khoản 3 Điều này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 15. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản gồm có: Người tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký theo mẫu của Công ty đấu giá phát hành;
- Đối với tổ chức: Bản sao (chứng thực) hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập còn hiệu lực, CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật;

- Đối với cá nhân: Bản sao (chứng thực) CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu;

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu điều kiện tham gia đấu giá;

- Các cam kết khác (nếu có);
- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật và bản sao (chứng thực) CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền.

Điều 16. Thời hạn, địa điểm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bàn giao tài sản:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày VPBank nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản thì VPBank và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (phí công chứng do người người trúng đấu giá chi trả). Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về VPBank, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Địa điểm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo thông báo của VPBank.

2. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền mua tài sản đấu giá cho VPBank, thì VPBank có trách nhiệm bàn giao tài sản và toàn bộ hồ sơ pháp lý tài sản cho người trúng đấu giá, trường hợp phức tạp thì thời gian có thể kéo dài theo thỏa thuận giữa VPBank và người trúng đấu giá.

- Địa điểm bàn giao hồ sơ tài sản và tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

- Phương thức bàn giao: VPBank trực tiếp bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản cho người trúng đấu giá.

Điều 17. Thời hạn, phương thức thanh toán:

- **Đợt 1:** Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Khoản tiền này được trừ vào nghĩa vụ thanh toán tiền bán tài sản.

- **Đợt 2:** Trong vòng **05 ngày** kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền mua tài sản còn lại sau khi đã trừ số tiền đã nộp Đợt 1 vào tài khoản của VPBank theo thông tin sau:

+ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank Hội sở)

+ Tên tài khoản: **TAI KHOAN TO TUNG RCC.**

+ Số tài khoản: **VND1300600180001.**

+ Nội dung: Thanh toán tiền đấu giá tài sản xe ô tô biển kiểm soát **36A-915.60.**

Nếu quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền mua tài sản đấu giá cho VPBank thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản đấu giá, số tiền đặt cọc của người trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả lại mà thuộc về VPBank.

Điều 18. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế này tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

- Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá: Kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội chủ trì việc xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá theo phương thức gửi tin nhắn (SMS) hoặc phương thức khác, đến số điện thoại mà người không đủ điều kiện tham gia đấu giá đã cung cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Danh sách những người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được bảo mật.

Điều 19. Tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến:

a. Điểm danh khách hàng tham gia đấu giá:

Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá là 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá và trong suốt thời gian điểm danh đến khi kết thúc cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến và truy cập (online) vào phòng đấu giá trực tuyến theo quy định trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) để tham gia cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo thời gian quy định cụ thể tại Thông báo bán đấu giá.

Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: <http://daugiaviet.vn> (<http://daugiaso5.vn>) trong thời gian quy định (gọi là “thời gian điểm danh”) bị coi là vi phạm Quy chế cuộc đấu giá, vi phạm điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản và không được hoàn trả lại tiền đặt trước.

Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và truy cập vào phòng đấu giá hiển thị mã số khách hàng đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử trích xuất.

b. Cách thức trả giá

Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

Mỗi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá đã trả (theo thứ tự các mức giá trả cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) để những người tham gia đấu giá xem được.

Người tham gia đấu giá có thể trả giá ngay khi cuộc đấu giá bắt đầu và xuyên suốt khoảng thời gian đấu giá của cuộc đấu giá được quy định tại Quy chế này.

Sau thời gian trả giá theo quy định tại Quy chế đấu giá thì hệ thống xác định người trả giá hợp lệ cao nhất là người trúng đấu giá và gửi thông báo cho người trúng đấu giá đó.

Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận.

c. Công thức trả giá:

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm/Giá trả của người trước liền kề + (N x bước giá).
Trong đó: N là số tự nhiên.

Giá trả dưới giá khởi điểm là không hợp lệ và hệ thống sẽ không ghi nhận mức giá này. Hệ thống không ghi nhận mức giá không hợp lệ nếu thực hiện sai công thức trả giá.

Lưu ý: Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá. Trong trường hợp này khách hàng rút lại giá đã trả sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 20. Cách thức xác định, công bố người trúng đấu giá:

1. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định, công bố người trúng đấu giá như sau:

- Người trúng đấu giá là người có mức giá trả hợp lệ cao nhất và có thời gian trả

giá sớm nhất được hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Trường hợp tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá hợp lệ cao nhất thì người trả giá sớm nhất theo ghi nhận của hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến được xác định là người trúng đấu giá.

2. Đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả đấu giá hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận để công bố (phê duyệt kết quả) người trúng đấu giá, kết quả đấu giá thành trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

3. Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>) và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký.

Điều 21. Thông báo kết quả đấu giá:

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến.

Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.

Điều 22. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Trong thời gian 15 phút kể từ khi kết thúc thời gian trả giá, người đã được hệ thống xác định là người trả giá cao nhất có quyền từ chối kết quả trúng đấu giá (bằng thao tác bấm nút: “Từ chối kết quả trúng đấu giá” và làm theo hướng dẫn).

Khi đó người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá (Thể hiện bằng thao tác bấm nút “Đồng ý kết quả trúng đấu giá”). Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá hoặc không có người trả giá liền kề thì cuộc đấu giá không thành. Người từ chối kết quả trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước đã nộp khi tham gia đấu giá.

Điều 23. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, không trả giá:

1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá

tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

3. Trong trường hợp phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến vào thời gian điểm danh theo quy định chỉ có một người tham gia (đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và vào phòng đấu giá) hoặc có nhiều người vào phòng đấu giá trong thời gian điểm danh nhưng không có người trả giá để xét giá trúng đấu giá theo quy định thì phiên đấu giá được xác định là không thành.

Điều 24. Biên bản cuộc đấu giá:

Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến cuộc đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.

Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của Đấu giá viên, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá.

Biên bản đấu giá được gửi cho người trúng đấu giá để ký và gửi lại cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Người trúng đấu giá không ký biên bản được và nộp lại biên bản đấu giá đã ký cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn nêu trên được coi là từ chối ký biên bản đấu giá và coi như không chấp thuận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả về và thuộc về người có tài sản trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 25. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến:

1. Trường hợp do lỗi hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được hoặc người tham gia đấu giá không trả giá được, thì khi có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại;

2. Trường hợp do lỗi hệ thống đấu giá trực tuyến khiến người tham gia đấu giá không thể trả giá, trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời gian trả giá, thì khi có xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại;

Khi có xác nhận của tổ chức vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến về việc hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu thì Tổ

chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại;

3. Trong các trường hợp này, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi kỹ thuật của hệ thống gây ra.

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản đấu giá;
- Được tham dự buổi đấu giá nếu đủ điều kiện theo quy định của quy chế cuộc đấu giá;

- Trường hợp trúng đấu giá được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp có liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và Quy chế này;

- Được trả lại tiền đặt trước chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng giá và không vi phạm quy chế đấu giá;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian quy định;

- Nộp hồ sơ để tham gia đấu giá tài sản và khoản tiền đặt trước đấu giá theo đúng quy định;

- Có mặt đầy đủ, đúng giờ để tham dự phiên đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội. Trường hợp có lý do bất khả kháng không thể có mặt tham dự phiên đấu giá phải báo ngay cho đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá biết để xử lý và phải có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra sự việc;

- Chấp hành đầy đủ nội quy cuộc đấu giá và quy định của Quy chế này;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá: Điều 48 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 28. Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá:

- Đến trễ hoặc không có mặt tại cuộc đấu giá trừ trường hợp bất khả kháng;

- Có mặt tại cuộc đấu giá nhưng: xin rút không tham gia đấu giá; trả giá dưới giá khởi điểm, trả giá thấp hơn bước giá của mỗi lần trả giá đã được quy định;

- Vi phạm nội quy cuộc đấu giá và đã bị truất quyền tham gia đấu giá;

- Rút lại giá đã trả.

Điều 29. Hủy kết quả đấu giá tài sản: Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài

sản;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản;

- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

Điều 30. Tổ chức thực hiện:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Chi nhánh Hà Nội, VPBank, người đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Nơi nhận:

- Bên có tài sản;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Cổng đấu giá tài sản quốc gia;
- Trang TTĐT Đấu giá trực tuyến
(địa chỉ miền: <http://daugiaso5.vn>);
- Niêm yết theo quy định;
- Lưu hồ sơ, VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÁ NGỌC

